

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 467/2535

นายประสงค์ อิงศรีสว่าง

โจทก์

นายเจริญ เฟติมธนทวีกิจ

จำเลย

นายไชยรัตน์ ศรีประเสริฐ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป ประกอบกับการประนอม
หนี้หลังล้มละลายเป็นผลสำเร็จ จำเลยจึงขอถอนฎีกาที่ยื่นไว้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และโจทก์ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงไม่คัดค้าน(อันดับ 143,148)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยฎีกา (อันดับ 109)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและได้ส่ง ไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 142 แผ่นที่ 2,54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจาก สารบบความศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจาก สารบบความศาลฎีกา

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ